

EN EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

GLADYS DE LOURDES MUÑIZ

DEMANDANTE

VS.

PABLO JUAN RODRIGUEZ RIVERA Y  
OTROS

DEMANDADA

CIVIL NUM.: MZ2025CV01373  
(201)

SOBRE:  
INJUNCTION

**MOCION DE DESETIMACION SIN SOMETERNOS A LA JURISDICCION**

Al Honorable Tribunal de Primera Instancia:

Comparece la parte demandada, Asociación de Residentes de Quintas de la Reina Inc. representada por la abogada que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

**I. INTRODUCCION**

La demanda del caso de autos se trata de un recurso de Entredicho Provisional y Permanente para que los propietarios, de la casa J10 de la Urbanización Quintas de la Reina desistan de la construcción de una verja en su propiedad basado en las condiciones restrictivas. En el recurso de Entredicho provisional no existe ninguna solicitud reclamación que justifique la concesión de un remedio relacionada a la parte aquí compareciente.

**II. DERECHO APLICABLE:**

**DESESTIMACION:**

1. La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil permite presentar una moción aparte de una alegación responsiva cuando se presentan una defensa como la de dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio:

“Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada:

- (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
- (3) insuficiencia del emplazamiento;
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
- (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;

(6) dejar de acumular una parte indispensable.

Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada por haberse formulado conjuntamente con otra u otras defensas u objeciones en una alegación responsiva o moción. Si en una alegación se formula una reclamación contra la cual la parte no está obligada a presentar una alegación responsiva, dicha parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en una moción en que se formula la defensa (5) se exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla.”

2. Nuestro Honorable Tribunal Supremo ha interpretado que para resolver una moción a estos efectos se toma como cierto todos los hechos de la demanda y se interpretan conjunta y liberalmente. La demanda debe ser desestimada si bajo los hechos dados como ciertos no existe remedio alguno a favor de la parte demandante.

“Al respecto, este Tribunal ha expresado que, al resolverse una moción de desestimación por el fundamento de que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, "el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas". Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., [174 DPR 409](#), 428 (2008); Colón v. Lotería, [167 DPR 625](#) (2006); Sánchez v. Aut. de los Puertos, [153 DPR 559](#) (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., [137 DPR 497](#) (1994). Además, hemos señalado que "tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la forma más favorable posible para la parte demandante". López García v. López García, [2018 TSPR 57](#), 200 DPR \_\_\_\_ (2018); Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, [184 DPR 407](#) (2012); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra.

Es decir, la demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. López García v. López García, supra; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra; Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, [98 DPR 305](#) (1970).” Colón Gorbea v. Sánchez Hernández 2019 T.SP.R. 112.

3. La presentación de una moción de desestimación interrumpe el término para presentar la alegación responsiva. Conde v. Resto Rodríguez 2020 TSPR 152.

#### **TEMERIDAD:**

4. La regla 44.1 (d) establece que “En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o dependencias haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por concepto de honorarios de abogado,

excepto en los casos en que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios de abogado.

**III. DISCUSIÓN**

1. El pasado 1 de octubre de 2025, la aquí compareciente fue emplazada en el caso de epígrafe.

2. La demanda presentada corresponde a un Recurso de Entredicho Provisional y Permanente mediante el cual la parte demandante solicita que los propietarios de la casa J-10 de la Urbanización Quintas de la Reina cesen la construcción de una verja en su propiedad, alegadamente en violación a las condiciones restrictivas de la urbanización.

3. Aun cuando se dieran por ciertos todos los hechos alegados en la demanda, no existe fundamento alguno que justifique la concesión de un remedio contra la aquí compareciente.

4. Las solicitudes que hace la parte demandante al Tribunal no están dirigidas contra la aquí compareciente, toda vez que ambas se refieren a la paralización y prohibición de la construcción de una verja que la compareciente no ha construido ni está construyendo.

5. En consecuencia, no existe petición de remedio alguno formulada contra esta parte.

6. La única referencia a la aquí compareciente en la demanda se encuentra en la cláusula quinta, donde se alega que ciertos correos electrónicos y una carta certificada enviados a la Junta solicitando información no fueron contestados. Sin embargo, dicha alegación no conlleva solicitud de remedio alguno contra esta parte.

7. A los únicos efectos informativos, se señala que esa alegación resulta imprecisa.

8. Antes de que la aquí compareciente fuera emplazada el 1 de octubre de 2025, la Junta había enviado un correo electrónico con fecha del 26 de agosto de 2025, en el cual se informó a la parte demandante que su solicitud estaba siendo atendida.  
(Anejo 1)

9. Posteriormente, la suscribiente intentó comunicarse telefónicamente con la representación legal de la parte demandante; en un primer intento no obtuvo respuesta.

10.En un segundo intento, el 9 de septiembre de 2025, la suscribiente logró comunicación con el Lcdo. Cruz, con quien sostuvo dos llamadas telefónicas, en las cuales se le explicó que la verja objeto de controversia cumple con las condiciones restrictivas aplicables. (anejo 2)

11.Durante dicha comunicación se aclaró que la limitación a la que hace referencia la cláusula CINCO - QUINCE de las condiciones restrictivas aplica exclusivamente a las verjas tipo “cyclon fence”, tal como expresamente establece dicha cláusula. Por tanto, no resulta de aplicación al presente caso, toda vez que, según se desprende de la propia demanda, la verja en cuestión es de material PVC.

12.Estas comunicaciones fueron 21 días anteriores al emplazamiento de la aquí compareciente.

13.Además, en el presente caso, previo a emplazar a la aquí compareciente, la parte demandante conocía o debía conocer que no existía fundamento ni causa de acción alguna contra la aquí suscribiente. No obstante, procedió a incluirla en la demanda de manera injustificada. Tal actuación constituye un acto temerario, por lo que procede la imposición de honorarios de abogado a favor de la aquí compareciente.

**IV. DEFENSAS AFIRMATIVAS**

Por último, en el caso de autos, a pesar de que debe ser desestimado a favor de la aquí compareciente, de entender este Tribunal que no procede la moción levantamos las siguientes defensas:

- 1. La demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de algún remedio.
- 2. Este tribunal no tiene jurisdicción ni sobre la materia ni sobre las personas.
- 3. El emplazamiento y el diligenciamiento es insuficiente.
- 4. Los hechos alegados en la demanda fueron objeto de una transacción.

- 5. Las alegaciones de la demanda fueron objeto de laudo y adjudicación.
- 6. La parte demandante ha incurrido en coacción.
- 7. La parte demandante asumió el riesgo al comprar la propiedad.
- 8. Falta de causa
- 9. Hubo fraude
- 10. Existe ilegalidad.
- 11. Existe autorización.
- 12. La alegada temeridad es exagerada.
- 13. Existe impedimento en el caso de autos.
- 14. Los hechos alegados en la Demanda son cosa juzgada.
- 15. La responsabilidad que se reclama mediante la demanda recaía sobre un tercero y no por las comparecientes.
- 16. Cualquier alegación que haya requerido alegación responsiva de la parte compareciente y para la cual no se haya provisto una, se niega.
- 17. La Demanda está prescrita.
- 18. Faltan partes indispensables en el pleito.
- 19. La Demanda no aduce hechos que justifiquen la concesión de un remedio.
- 20. No hay causa en las alegaciones.
- 21. La Parte Demandante incumplió su obligación de mitigar daños.
- 22. La Parte Demandante y/o las otras partes es la única causante y/o causante de mayor proporción de las alegaciones.
- 23. La parte demandante no tiene manos limpias.
- 24. La parte demandante pretende beneficiarse de sus propios actos.
- 25. La reclamación alegada por la Parte Demandante, de ser éstos cierta, cosa que negamos, es totalmente exagerada, especulativa y no guarda proporción alguna con los hechos alegados en la Demanda ni lo establecido en la ley o el reglamento.
- 26. La parte compareciente cumplió con sus obligaciones legales en todo momento.
- 27. Los hechos alegados en la Demanda no eran previsibles.

28. Las alegaciones de la Demanda tratan de un caso fortuito, inevitable y/o desgraciado.

29. Existe total exclusión de responsabilidad.

30. Existe total ausencia de prueba.

31. La parte demandante renunció a lo solicitado.

32. Se alega en la afirmativa que, de prevalecer la Parte Demandante en este caso, la responsabilidad sería atribuibles a terceras personas ajenas a la parte compareciente por las cuales los Demandados comparecientes no serían responsables en derecho.

33. La Parte Co-demandada no responde por acciones de terceros.

34. Las partes comparecientes se reservan el derecho de enmendar esta contestación a los fines de modificar, añadir y/o suplir sus defensas afirmativas, dependiendo del descubrimiento de prueba que lleven a cabo y de su investigación de los hechos.

35. La parte demandante falto a su diligencia.

36. La parte demandada cumplió con todas sus responsabilidades.

**POR TODO LO CUAL**, muy respetuosamente se solicita de este Tribunal que tome conocimiento de lo antes informado y en su consecuencia de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico desestime el caso de autos a favor de la parte compareciente y le orden el pago de honorarios de abogados por temeridad.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.**

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 23 de octubre de 2025.

**CERTIFICO:** Haber enviado copia fiel y exacta del presente escrito a la representación legal de la parte demandante a través de SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA,

**f/ MARIE C. ARBONA MARTÍNEZ**

RUA NÚM. 18,144

[marie@arbons.legal](mailto:marie@arbons.legal)

Calle Pirineos #165 local B

San Juan, Puerto Rico 00925

Tel: (787) 795-6187 - Fax (787) 784-0015